

Wohnzimmer bleibt Schutzraum Nächtliche Polizeiaktionen in Unterkünften für Geflüchtete sind ohne Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig. Das bestätigt das Oberver....

Wohnzimmer bleibt Schutzraum; Nächtliche Polizeiaktionen in Unterkünften für Geflüchtete sind ohne Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig. Das bestätigt das Oberverwaltungsgericht und weist die Klage des Einwohneramts zurück

taz, die tageszeitung

Mittwoch 19. August 2020

Copyright 2020 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: HAMBURG AKTUELL; S. 28

Length: 485 words

Byline: Kai von Appen

Highlight: Nächtliche Polizeiaktionen in Unterkünften für Geflüchtete sind ohne Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig. Das bestätigt das Oberverwaltungsgericht und weist die Klage des Einwohneramts zurück

Body

Von Kai von Appen

Nächtliche Razzien von Ausländerbehörde und Polizei in Wohnunterkünften für Geflüchtete, um Ausreisepflichtige aufzustöbern, sind ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss im Prinzip rechtswidrig. Das bestätigte am Dienstag das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) und wies die Klage des Einwohnerzentralamts der Hansestadt gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts vom Februar 2019 zurück, das die kirchliche Flüchtlingshilfe Fluchtpunkt angestrengt hatte. Das Verwaltungsgerichtsurteil hat Bestand, erklärte OVG-Sprecher Max Plog der taz. Wir haben die Bestätigung bekommen, dass es keine Erlaubnis gibt, in Wohnräume von Flüchtlingen einfach einzudringen, sagt Fluchtpunkt-Leiterin Anne Harms der taz.

Das Verwaltungsgericht hatte sich in seinem Grundsatzbeschluss auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts berufen, demzufolge Flüchtlingsunterkünfte als Schutzräume gedacht seien, in denen sich räumliche Sphäre und Privatleben entfalten sollen. Deshalb seien sie als geschützte Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz anzusehen.

Im Schlaf überrascht

In dem konkreten Fall ging es um eine jesidische Familie aus dem Irak, die nach dem Dublin-III-Abkommen in die Niederlande abgeschoben werden sollte und in der Flüchtlingsunterkunft Neuer Curslackter Deich wohnte. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte ihren Asylantrag verworfen, weil die Familie zunächst in Holland Asyl beantragt hatte.

Wohnzimmer bleibt Schutzraum Nächtliche Polizeiaktionen in Unterkünften für Geflüchtete sind ohne Durchsuchungsbeschluss rechtswidrig. Das bestätigt das Oberver....

Die Beamten verschafften sich mit einem Universalschlüssel, den ihnen Fördern und Wohnen, der städtische Träger der Unterkunft, zur Verfügung stellte, Zutritt zum Container mit den beiden Wohnzimmern und überraschten die Familie im Schlaf. Die durfte auf die Schnelle nur das Notwendigste zusammenpacken, die Möglichkeit einen Rechtsbeistand zu Hilfe zu holen, gab es nicht. Die Abschiebung misslang teilweise, weil die Frau hochschwanger war.

Vor dem Verwaltungsgericht argumentierte das für die Hamburger Ausländerbehörde zuständige Einwohnerzentralamt, dass die Razzia nach dem hamburgischen Vollstreckungsrecht auch ohne richterliche Anordnung zulässig gewesen sei und dass es sich bei der nächtlichen Polizeiaktion nicht um eine Durchsuchung im förmlichen Sinne gehandelt habe, sondern lediglich um eine Begehung. Durch diese Nachschau habe sichergestellt werden sollen, dass sich alle Ausreisepflichtigen in dem Container befanden.

Das ließ das Verwaltungsgericht nicht gelten. Ungeachtet der Frage, wie intensiv das Durchstöbern der Wohnung gewesen sei, sei bereits das Eindringen in die Wohnräume ohne Einwilligung der Betroffenen laut Artikel 13 des Grundgesetzes ein Verstoß gegen den Grundsatz der Unverletzbarkeit der Wohnung, urteilten die VerwaltungsrichterInnen. Anders als eine Justizvollzugsanstalt gelte eine Erstaufnahmeeinrichtung nicht als geschlossene Einrichtung. Das Asylgesetz verwendet selbst den Begriff des Wohnens, konstatiert das Gericht.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); GERICHTSHÖFE (91%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); RECHTSKLAGEN (90%); RICHTER (90%); VERFASSUNGSRECHT (89%); BEAMTE (78%); EINWANDERUNG (78%); GEFÄNGNISSE (73%); GERICHTSURTEILE (73%); OBERSTES GERICHT (73%); POLITISCHES ASYL (67%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (89%); DUBLIN, IRLAND (58%); NIEDERLANDE (73%); IRAK (58%)

Load-Date: August 18, 2020